

Chapitre 13

Étude de cas — protection des investisseurs et conformité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cadre européen et américain de la protection des investisseurs

- (a) Le cours définit la MiFID (2004/39/CE), en vigueur « de 2007 à 2018 », comme ayant « harmonisé la réglementation des services d'investissement au sein de l'Union européenne, avec pour objectif de renforcer la concurrence entre plateformes de négociation et d'améliorer la protection des investisseurs », et la révision MiFID II/MiFIR de 2014 comme ayant renforcé six volets : « l'encadrement de la rémunération et des conflits d'intérêts », l'exigence de « communications claires, exactes et non trompeuses », l'« indépendance du conseil en investissement », la gouvernance du « processus de vente et des produits », la « meilleure exécution », et l'encadrement des relations avec les « contreparties éligibles ». Énumérer ces six volets. Le cours précise que la crise de 2008 a mis en évidence « des produits complexes mal compris, [des] conflits d'intérêts non gérés, [des] rémunérations incitant à la vente plutôt qu'au conseil » : pour chacune de ces trois lacunes, identifier lequel des six volets de MiFID II y répond le plus directement.
- (b) Le cours distingue, au sein du Dodd-Frank Act de 2009, l'Investor Protection Act — qui « a créé un comité consultatif auprès de la SEC dédié aux investisseurs et a renforcé les protections offertes aux lanceurs d'alerte » — de trois autres composantes : l'extension de la réglementation aux « dérivés négociés de gré à gré (sous la double supervision de la SEC et de la CFTC) », la « Volcker Rule limitant le trading pour compte propre des banques ainsi que leurs investissements dans les fonds spéculatifs et le private equity », et le « Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) chargé de la protection des consommateurs de produits financiers ». Pour chacune de ces quatre composantes, identifier précisément quel acteur elle protège (l'investisseur individuel se plaignant, le système financier dans son ensemble, le consommateur de produits bancaires courants) et par quel mécanisme. En quoi la coexistence de quatre dispositifs aussi différents dans un même texte de loi traduit-elle une réponse volontairement large à la crise de 2008, plutôt qu'une réponse ciblée sur un seul type de défaillance ?
- (c) Le cours identifie « trois facteurs » dont la combinaison explique généralement les manquements en matière de protection des investisseurs : « l'asymétrie d'information entre l'établissement et son client », les « conflits d'intérêts des négociateurs (rémunération liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client) », et les « pics de volatilité de marché qui créent des occasions et des pressions propices aux manquements ». Expliquer précisément le mécanisme propre à chacun de ces trois facteurs. Pourquoi le cours insiste-t-il sur le mot « combinaison » : en quoi un seul de ces trois facteurs, pris isolément, serait-il insuffisant pour expliquer un manquement caractérisé, et pourquoi leur réunion aggrave-t-elle le risque plus que la simple somme de chacun pris séparément ?
- (d) MiFID/MiFID II en Europe et Dodd-Frank aux États-Unis sont tous deux présentés par le cours comme le « socle réglementaire commun des deux côtés de l'Atlantique » visant à « corriger l'asymétrie d'information et les conflits d'intérêts inhérents à la relation entre établissement financier et investisseur ». Montrer que ces deux objectifs communs (corriger l'asymétrie d'information, corriger les conflits d'intérêts) recourent exactement deux des « trois facteurs » de manquement identifiés au (c). Pourquoi le troisième facteur — les pics de volatilité de marché — n'apparaît-il pas comme un objectif direct de la réglementation, alors qu'il figure explicitement parmi les causes des manquements ?

Exercice 2 — Étude de cas UBS et JPMorgan

- (a) Le cours rapporte qu'en juillet 2008, UBS « a été condamnée à 11,15 milliards USD pour avoir présenté de façon trompeuse à ses clients les « auction rate securities » [...] en les commercialisant comme des placements aussi liquides que des liquidités, alors que le marché de ces enchères s'est effondré au début de la crise financière, laissant de nombreux investisseurs incapables de revendre leurs titres ». Identifier précisément dans quoi consistait la tromperie (la nature réelle

du produit contre la manière dont il a été présenté). Montrer que ce cas est une illustration directe du facteur « asymétrie d'information » identifié à l'exercice 1(c) : quelle information, détenue par UBS mais pas par ses clients, aurait dû être communiquée pour éviter le préjudice ?

- (b) Le cours précise qu'« entre 2000 et 2022, les sanctions américaines liées à la protection des investisseurs ont totalisé environ 82 milliards USD sur plus de 6 600 dossiers de pénalités recensés — signe que le cas UBS, bien qu'exceptionnel par son montant, s'inscrit dans une tendance de fond plutôt qu'un incident isolé ». Calculer le montant moyen approximatif d'un dossier de pénalité sur cette période (82 milliards / 6 600 dossiers). Comparer ce montant moyen à celui de la sanction UBS : de combien de fois la sanction UBS dépasse-t-elle ce dossier moyen, et qu'est-ce que cet écart révèle sur la nature exceptionnelle du cas UBS au sein même d'une tendance de fond par ailleurs très fréquente ?
- (c) Le cours rapporte qu'en septembre 2020, la CFTC a infligé à JPMorgan une amende de « 920 millions USD pour des pratiques de « spoofing » — passation d'ordres sans intention de les exécuter, dans le but de manipuler les prix — sur les marchés des métaux précieux et des bons du Trésor américain, pratiquées sur plus de huit ans et représentant des centaines de milliers d'ordres frauduleux ». Expliquer précisément le mécanisme du spoofing : en quoi l'absence d'« intention de les exécuter » est-elle l'élément central qui distingue cette pratique d'un ordre de marché ordinaire, fût-il annulé ? Le cours ajoute que « ce n'est pas la nature de la pratique seule qui explique l'ampleur de l'amende, mais sa persistance sur near-décennie et son caractère systématique [...] suggérant une défaillance culturelle et de contrôle bien plus profonde qu'un comportement individuel isolé ». En quoi la durée (« plus de huit ans ») et le volume (« des centaines de milliers d'ordres », « de nombreux négociateurs sur plusieurs desks ») constituent-ils, séparément de la qualification juridique de l'infraction elle-même, des preuves indépendantes d'une défaillance de gouvernance plutôt que d'un simple écart de conduite individuel ?
- (d) Comparer les cas UBS et JPMorgan selon le facteur dominant identifié à l'exercice 1(c) : lequel des trois facteurs (asymétrie d'information, conflits d'intérêts, pics de volatilité de marché) domine dans le cas UBS, et lequel domine dans le cas JPMorgan ? Justifier en s'appuyant sur les faits précis rapportés par le cours pour chaque cas.

Exercice 3 — Étude de cas Deutsche Bank et synthèse du chapitre

- (a) Le cours rapporte qu'« entre 2014 et 2018, Deutsche Bank Securities a privilégié le routage d'ordres clients vers son propre système de négociation interne baptisé « SuperX ping », entraînant des délais d'exécution et des taux de remplissage inférieurs à ceux qu'un routage optimal aurait permis, tout en omettant de divulguer aux clients les remises (« rebates ») perçues sur ce routage. La FINRA a sanctionné la banque de 2 millions USD ». Identifier les deux manquements distincts dans ce cas (un manquement de résultat, un manquement de transparence). Le cours précise que « l'infraction touche directement au principe de meilleure exécution, pierre angulaire de MiFID II comme de la réglementation américaine : le client doit obtenir la meilleure exécution possible, indépendamment des intérêts propres de l'intermédiaire, et toute rémunération liée au routage doit être transparente ». Montrer que les deux manquements identifiés violent chacun une moitié distincte de cette double exigence.
- (b) Comparer l'ampleur de la sanction Deutsche Bank (2 millions USD) à celles d'UBS (11,15 milliards USD) et de JPMorgan (920 millions USD). Le cours affirme qu'« un montant modeste, un principe fondamental » : « comparée aux amendes UBS ou JPMorgan, la sanction Deutsche Bank paraît modeste — mais l'infraction touche directement au principe de meilleure exécution ». Expliquer pourquoi le montant d'une sanction ne mesure pas, à lui seul, la gravité *structurelle* du principe violé : quels éléments factuels du cas UBS et du cas JPMorgan (ampleur du préjudice individuel, durée, caractère systématique) expliquent des montants nettement supérieurs à celui de Deutsche Bank, sans que cela signifie que le principe de meilleure exécution soit secondaire par rapport à ceux violés dans les deux autres cas ?
- (c) Le cours conclut que les trois études de cas — « UBS (représentation trompeuse d'un produit),

JPMorgan (manipulation de marché systématique) et Deutsche Bank Securities (défaut de meilleure exécution et de transparence) — montrent que les manquements à la conformité prennent des formes très diverses, mais partagent la même racine : faire primer l'intérêt de l'établissement sur celui du client qu'il est censé servir ». Pour chacun des trois cas, expliciter précisément en quoi l'intérêt de l'établissement a été placé avant celui du client (quel gain ou quelle économie l'établissement a-t-il recherché, aux dépens de quel intérêt du client).

- (d) Le cas Deutsche Bank comporte un défaut de divulgation des remises perçues sur le routage. Montrer que ce défaut de divulgation est une forme de « conflit d'intérêts » au sens de l'exercice 1(c) — « rémunération liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client » — même si le terme « négociateur » employé au chapitre pour ce facteur désigne *a priori* un individu plutôt qu'un système de routage automatisé au niveau de l'établissement. En quoi la définition du facteur « conflits d'intérêts » donnée à l'exercice 1(c) s'applique-t-elle malgré tout, *mutatis mutandis*, à un dispositif institutionnel de routage plutôt qu'à la seule rémunération individuelle d'un négociateur ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 13, 12, 11, 10, 9)

Exercice 4 — La protection des investisseurs à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 10 définit la criminalité financière, selon le manuel de la FCA, comme « toute conduite criminelle liée à l'argent ou aux marchés financiers, incluant la fraude ou la malhonnêteté, le **mésusage d'information sur un marché financier**, le traitement du produit d'un crime, et le financement du terrorisme », et détaille un cadre de gestion de la fraude en quatre piliers : « la sélection [...], la prévention [...], la détection [...] ; et les dissuasions (sanctions annoncées, poursuites judiciaires) », en précisant qu'une « tolérance zéro [...] ne garantit rien » et que « la détection reste [...] essentielle : elle limite l'ampleur du préjudice et, en retour, dissuade — le risque d'être pris étant lui-même le premier frein à la tentation ». Montrer que le « spoofing » de JPMorgan — « passation d'ordres sans intention de les exécuter, dans le but de manipuler les prix » — constitue une instance précise du « mésusage d'information sur un marché financier » qui figure dans la définition de la criminalité financière du chapitre 10. En appliquant le cadre en quatre piliers du chapitre 10 au fait que la pratique a duré « plus de huit ans » et impliqué « de nombreux négociateurs sur plusieurs desks », identifier lequel des quatre piliers (sélection, prévention, détection, dissuasion) a le plus manifestement échoué chez JPMorgan, et expliquer pourquoi une défaillance persistante de ce pilier précis, plutôt que des trois autres, est la plus cohérente avec une pratique qui s'étend sur near-décennie sans être interrompue.
- (b) Le chapitre 11 érige la « revue des incitations de rémunération intégrées au contrat » en l'un des six piliers centraux d'un programme de maîtrise du risque de prestataires, et définit le risque de conformité comme celui qui « survient lorsque les services d'un prestataire enfreignent les lois ou règlements applicables ». Ce chapitre rapporte que Deutsche Bank a « omis de divulguer aux clients les remises (rebates) perçues » sur le routage vers son propre système « SuperX ping », et que « toute rémunération liée au routage doit être transparente » selon le principe de meilleure exécution. Le système SuperX ping n'étant pas un prestataire externe mais un dispositif interne à Deutsche Bank, montrer néanmoins que la logique de vigilance que le chapitre 11 applique aux « incitations de rémunération intégrées au contrat » d'un tiers externe s'applique, *mutatis mutandis*, à un dispositif de routage interne : en quoi une rémunération non divulguée (le rebate) crée-t-elle, dans les deux cas, une même distorsion entre l'intérêt de celui qui perçoit la rémunération et celui du client final, que le bénéficiaire de la rémunération soit un tiers sous contrat ou une plateforme propriétaire de l'établissement lui-même ?
- (c) Le chapitre 12, à travers les cas Capital One et Morgan Stanley, conclut que « les sanctions les plus lourdes sanctionnent moins l'incident lui-même que l'absence de dispositif de contrôle robuste en amont », et souligne pour Morgan Stanley qu'« une répétition qui aggrave la faute » — un second incident de décommissionnement en 2019, cinq ans après un premier en 2016,

ayant été « interprétée par le régulateur comme la preuve que les enseignements du premier incident n'avaient pas été tirés ». Ce chapitre affirme, à propos de JPMorgan, que « ce n'est pas la nature de la pratique seule qui explique l'ampleur de l'amende, mais sa persistance sur near-décennie et son caractère systématique [...] suggérant une défaillance culturelle et de contrôle bien plus profonde qu'un comportement individuel isolé ». Montrer que le principe dégagé par le chapitre 12 (la sanction punit l'absence de dispositif de contrôle en amont, aggravée par la répétition) et celui de ce chapitre pour JPMorgan (la durée et le volume révèlent une défaillance culturelle et de contrôle) expriment, à travers deux régulateurs différents (l'OCC pour Capital One et Morgan Stanley ; la CFTC pour JPMorgan) et deux catégories de risque différentes (risque tiers pour le chapitre 12; conduite de marché pour ce chapitre), un même principe général de sanction. Formuler ce principe général en une phrase, en vous appuyant sur les formulations précises des deux chapitres.

- (d) Le chapitre 9 exige que « le conseil d'administration [...] reçoive une information suffisamment complète, compréhensible et exacte pour prendre des décisions éclairées » sur les risques ML/FT. Ce chapitre exige, parmi les six volets renforcés par MiFID II, des « communications claires, exactes et non trompeuses » envers les clients investisseurs — une exigence qu'UBS a précisément violée en « présentant de façon trompeuse à ses clients les auction rate securities [...] en les commercialisant comme des placements aussi liquides que des liquidités ». Comparer terme à terme les deux formulations (« complète, compréhensible et exacte » au chapitre 9; « claires, exactes et non trompeuses » dans ce chapitre) : quel terme est commun aux deux, et quel terme, présent dans une formulation mais absent de l'autre, s'explique par la différence de destinataire (le conseil d'administration, chargé de superviser un dispositif interne, contre le client investisseur, destinataire d'une information commerciale externe)? En quoi le cas UBS illustre-t-il ce que produit, concrètement, la violation de l'exigence de non-tromperie qui n'a pas d'équivalent explicite dans la formulation du chapitre 9 destinée au conseil d'administration?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'espérance de gain d'une pratique de spoofing, chiffrée

Un desk de trading pratique une technique de spoofing sur un marché de matières premières, générant un gain illicite constant de $G = 3,0$ millions USD par an tant que la pratique n'est pas détectée. Chaque année, indépendamment des années précédentes, la probabilité que le régulateur détecte la pratique est de $p = 10\%$. Si la pratique est détectée après avoir été menée pendant n années consécutives sans interruption, l'amende infligée est égale à $m = 40$ fois le gain illicite cumulé sur ces n années (reflétant le principe du cours selon lequel « la durée [...] et [le] caractère systématique » aggravent une sanction), à laquelle s'ajoute un coût réputationnel fixe de $R = 50$ millions USD, indépendant de n . Si la pratique reste non détectée après 5 ans, on suppose qu'elle s'arrête alors d'elle-même et que le gain cumulé sur ces 5 ans est définitivement acquis, sans amende ni coût réputationnel.

- Calculer le gain illicite cumulé après $n = 1, 2, 3, 4, 5$ années de pratique.
- Calculer la probabilité que la détection survienne exactement en année n , pour $n = 1, \dots, 5$ (loi géométrique : $p(1 - p)^{n-1}$), ainsi que la probabilité que la pratique reste non détectée après les 5 années. Vérifier que la somme de ces six probabilités vaut 1.
- Pour chaque $n = 1, \dots, 5$, calculer l'amende encourue si la détection survient en année n , puis la « position nette » du desk à cette date (gain cumulé moins amende moins coût réputationnel). Calculer également la position nette dans le scénario où la pratique reste non détectée après 5 ans.
- Calculer l'espérance de la position nette du desk sur l'horizon des 5 années, en pondérant chacun des six scénarios du (c) par sa probabilité calculée au (b). Cette espérance est-elle positive ou négative? Commenter ce résultat à la lumière du principe, rappelé par le cours à propos de JPMorgan, selon lequel « la durée [...] aggrave[nt] la sanction », et du constat du chapitre 10 selon lequel « le risque d'être pris [est] lui-même le premier frein à la tentation ».

Exercice 6 — Le coût caché du routage interne non divulgué, chiffré

Une banque route chaque année un volume notionnel de $V = 60\,000$ millions USD (soit 60 milliards USD) d'ordres clients vers sa propre plateforme de négociation interne, sans divulguer aux clients les remises perçues sur ce routage. Ce routage entraîne un surcoût d'exécution (délais, taux de remplissage inférieurs à ceux d'un routage optimal) estimé à $d = 0,5$ point de base ($0,5 \text{ bp} = 0,0050\%$) du volume routé, supporté par les clients; en contrepartie, la banque perçoit une remise de $r = 0,08$ point de base ($0,0008\%$) du même volume. Cette pratique s'étend sur la période de $T = 4$ ans considérée par le cours. À l'issue de cette période, le régulateur inflige une amende de 2 millions USD.

- (a) Calculer le préjudice annuel supporté par les clients (surcoût d'exécution $= V \times d$) et le préjudice total cumulé sur les $T = 4$ années.
- (b) Calculer le revenu annuel de remise perçu par la banque ($= V \times r$) et son cumul sur les $T = 4$ années. Calculer le rapport entre le revenu de remise cumulé et le préjudice client cumulé calculé au (a).
- (c) Comparer l'amende infligée par le régulateur (2 millions USD) au préjudice client cumulé du (a) et au revenu de remise cumulé du (b), en exprimant chaque comparaison à la fois comme un multiple et comme un pourcentage. Commenter la proportionnalité (ou l'absence de proportionnalité) entre l'amende et chacun de ces deux montants.
- (d) On suppose que si la banque avait divulgué la remise conformément à l'exigence de transparence du cours, les clients auraient redirigé une partie de leurs ordres ailleurs, ramenant le volume routé vers la plateforme interne à seulement 30 % de son niveau observé, toutes choses égales par ailleurs (même d , même r). Calculer le revenu de remise cumulé sur 4 ans dans ce scénario contrefactuel, ainsi que le manque à gagner de la banque (revenu de remise effectivement perçu moins revenu de remise contrefactuel). Comparer ce manque à gagner à l'amende de 2 millions USD effectivement infligée : la transparence aurait-elle coûté plus ou moins cher à la banque que l'amende reçue pour absence de divulgation? Calculer également le préjudice client qui aurait été évité dans ce scénario contrefactuel.